

METAS DA SEMANA 16

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 16				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
106	Internacional Público	Direito de Guerra	Pág. 3	
		- Sanções do Direito Internacional	Pág. 9	
107	Internacional Público	Serviço Diplomático e Consular	Pág. 19	
108	Civil	Posse	Pág. 26	
109	Internacional Público	Direito Comunitário MERCOSUL	Pág. 34	
110	Civil	Direitos Reais Parte 1 de 2	Pág. 50	
111	Civil	Direitos Reais Parte 2 de 2	Pág. 50	
112	Revisão	Revisão de Direito Internacional Público	Pág. 71	
	Revisão	Revisão de Direito Constitucional	Pág. 72	

META 106

DIREITO DE GUERRA E NEUTRALIDADE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 24. Conflitos internacionais. 25. Solução pacífica de controvérsias: conceito, natureza e origem. 26. Segurança coletiva e manutenção da paz. 27. Direito de guerra e neutralidade.

Na PF: 14 Conflitos internacionais. 15 Segurança coletiva e manutenção da paz. 16 Direito de guerra e neutralidade.

Na PFN: 1. Relação entre Direito Internacional Público e Direito Interno Estatal. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE, preferencialmente, caso não dê o quantitativo, faça de outra banca.
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL
ASSUNTO	11 DIREITO DE GUERRA E NEUTRALIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Direito de Guerra:

- A guerra é...

- um **conflito armado** que
- envolve **Estados soberanos** e que
- tem por **objetivo principal** solucionar uma controvérsia mediante a imposição da vontade de uma das partes sobre a outra.

• Os conflitos armados já não têm a mesma importância no Direito Internacional que tinham no passado. Isso porque a sociedade internacional vem empreendendo esforços no sentido de **evitar a ocorrência de guerras e de limitar seus efeitos**, priorizando a **solução pacífica de controvérsias internacionais** e a **proscrição dos conflitos armados**.

• A partir desse ideal, surge o **Direito Humanitário** ou **Direito de Genebra**, destinado especificamente a proteger a pessoa dentro de tais conflitos e a regular a assistência às vítimas das hostilidades.

• **Direito de Guerra x Direito Humanitário:**

DIREITO DE GUERRA OU DIREITO DE HAIA	DIREITO HUMANITÁRIO OU DIREITO DE GENEBRA
Regula o direito ao uso da força e a forma de desenvolvimento dos combates, com vistas a <u>limitá-los ao estritamente necessário aos objetivos bélicos</u> , bem como a pautar as hostilidades dentro de certos parâmetros mínimos de racionalidade e de preservação de certos valores.	Destinado especificamente a <u>proteger a pessoa dentro de tais conflitos</u> e a regular a assistência às vítimas das hostilidades.

• **Princípios que visam a regular o direito ao uso da força:**

- **Princípio da humanidade:** a dignidade da pessoa humana deve ser preservada

mesmo no contexto de guerra;

- **Princípio da necessidade:** as ações militares somente devem ser adotadas caso efetivamente contribuam ao objetivo militar envolvido no caso;
- **Princípio da proporcionalidade:** limita os meios e métodos de guerra, vedando ataques que causem prejuízos e sofrimentos maiores que os ganhos militares da ação.

b) *Jus ad bellum x jus in bello*

- *Jus ad bellum* é o **direito a guerra** e o *jus in bello* é o **direito em guerra**.

JUS AD BELLUM	JUS IN BELLO
Direito de promover a guerra.	Conjunto de normas aplicáveis durante os conflitos armados.
No passado, a guerra era um meio lícito de solução de controvérsias, desde que fosse justa.	Corresponde especialmente ao chamado Direito de Guerra ou Direito da Haia , bem como a normas dirigidas a regular o emprego de armas de alto potencial destrutivo (armas biológicas, nucleares e químicas).
Atualmente, a guerra só é lícita em caso de legítima defesa do Estado ou de ação da ONU, por meio do seu Conselho de Segurança, para manter ou restaurar a paz.	Inclui também o Direito Humanitário ou Direito de Genebra , que visa especificamente a proteger a pessoa dentro de tais conflitos e a regular a assistência às vítimas das hostilidades.

• *Jus post bellum:*

Em tempos mais recentes, o direito humanitário também passou a cuidar com a **punição** aos autores de violações de suas regras, os **criminosos de guerra**, constituindo o chamado *jus post bello*.

c) *Guerra e os mecanismos de segurança coletiva e de manutenção da paz:*

A guerra tornou-se **ilícita** à luz do Direito Internacional no Século XX, quando a

sociedade internacional passou a enfatizar, pelo menos dentro do universo jurídico, o recurso a **meios pacíficos de solução de controvérsias e à formação de um sistema de segurança coletiva**, dentro do qual caberia a **esquemas de cooperação internacional**, como as organizações internacionais, a incumbência de manter a paz.

• **Importantes diplomas:**

Pacto da Sociedade das Nações (1919): não proibia a guerra, mas determinava que o recurso à força já não poderia ser a primeira opção dos Estados soberanos para a solução das controvérsias entre si.

Tratado de Renúncia à Guerra, Pacto de Paris ou Pacto Briand-Kellog (1928): os Estados condenam o recurso à guerra para a solução das controvérsias internacionais, a ela renunciando, de modo que tal solução deve ser sempre feita por meios pacíficos.

Carta das Nações Unidas (1945): proíbe a guerra, somente permitindo o uso da força em caso de LEGÍTIMA DEFESA ou no interesse da comunidade internacional em manter a paz e a segurança internacionais, este último por meio do Conselho de Segurança da ONU.

• **Legítima Defesa Internacional:**

Quanto ao exercício de legítima defesa permitido pela Carta da ONU, cumpre destacar as seguintes observações: Tal direito só subsiste **até que o Conselho de Segurança tome as medidas necessárias** à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais.

• **Admite-se a legítima defesa preventiva?**

NÃO. Existe apenas diante de um **efetivo ataque armado**, **não comportando a possibilidade de uma suposta legítima defesa preventiva**.

• **Mecanismo de segurança coletiva:**

Com a Carta da ONU, criou-se um mecanismo de **segurança coletiva**, voltado à **manutenção da paz**, pelo qual a força armada deve ser empregada apenas no **interesse coletivo de preservar a segurança internacional**. Tal mecanismo de

segurança é concebido pela ONU, por meio do seu Conselho de Segurança.

Ressalte-se, entretanto, que a ONU não manterá forças armadas próprias, recorrendo, em cada caso específico, às forças militares dos Estados.

d) Tratados referentes ao emprego de armas de alto potencial destrutivo:

Tratado de Não-Proliferação Nuclear – TNP (1968): essencialmente, não proíbe que os Estados nuclearmente armados à época de sua celebração possuam armas nucleares, mas veda a transferência, para outros países, de armamento nuclear e da tecnologia que permita sua fabricação. Fundamentalmente, portanto, o TNP visa a evitar que novos Estados passem a contar com arsenais nucleares, permitindo, porém, que os Estados já nuclearmente armados assim continuem.

Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe – Tratado de Tlatelolco (1967): VEDA TOTALMENTE A EXISTÊNCIA DE ARMAMENTO NUCLEAR NA AMÉRICA LATINA.

e) Neutralidade:

Neutralidade é a situação do Estado que, diante de um conflito armado, opta por **não se envolver nas hostilidades e por não apoiar nenhum dos contendores.**

O tema é objeto de duas convenções celebradas em 1907 e promulgadas pelo Decreto 10.719, de 04.02.1914: **Convenção Concernente aos Direitos e Deveres das Potências Neutras** (em caso de Guerra Marítima) e a **Convenção Concernente aos Direitos e Deveres das Potências e Pessoas Neutras** (em caso de Guerra Terrestre).

• Direitos e Deveres do Estado Neutro:

- **Direitos:** inviolabilidade de seu território; direito ao comércio com todos os beligerantes.
- **Deveres:** abstenção de envolvimento em qualquer ato hostil; dever de imparcialidade.

• Formas de manifestação da neutralidade:

A neutralidade pode manifestar-se de duas formas:

- **Unilateralmente**, por ato voluntário do Estado; ou
- Por meio de **tratado internacional**.

META 106

SANÇÕES NO DIREITO INTERNACIONAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 15. Responsabilidade internacional do Estado. 16. Reparação: restituição, indenização e satisfação. 17. Responsabilidade internacional objetiva.

Na PF: 13 Sanções no direito internacional público.

Na PFN: 1. Relação entre Direito Internacional Público e Direito Interno Estatal. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE, preferencialmente, caso não dê o quantitativo, faça de outra banca.
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL
ASSUNTO	6.4 DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS DOS ESTADOS. RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Responsabilidade Internacional – Introdução:

- **Conceito:** Responsabilidade Internacional é o instituto que visa:

- a **responsabilizar determinado Estado**
- pela **prática de um ato atentatório ao Direito Internacional (ilícito)**
- **perpetrado contra outro Estado,**
- prevendo certa **reparação a este último** pelos **prejuízos e gravames** que injustamente sofreu.

Portanto, tem-se que a responsabilidade internacional do Estado é o processo de atribuição de determinadas **consequências jurídicas** ao ato de um Estado quando tal ato é tido pela sociedade internacional como **ilícito**, ou seja, **não conforme às normas de Direito Internacional**, sejam elas **consuetudinárias** ou **convencionais**.

• **Características:**

- a existência de uma **obrigação jurídica internacional** em vigor entre dois Estados determinados;
- que tenha ocorrido um **ato** ou **omissão** que **viole essa obrigação** e seja **imputado ao Estado responsável**;
- que tenha **resultado perda ou dano** desse ato ou omissão ilegal.

• **Fundamentos da Responsabilidade Internacional:**

- o **dever de cumprir as obrigações internacionais livremente avençadas**; e
- a **obrigação de não causar dano a outrem**.

• **A Responsabilidade Internacional se aplica à Organizações Internacionais?**

SIM. A responsabilidade, hoje, também atinge as **organizações internacionais**, como definiu a Corte Internacional de Justiça no parecer relativo ao assassinato do mediador da ONU no Oriente Médio, Folke Bernadotte (**Caso Bernadotte**), em que ficou definido que aquela Organização fazia *jus* a uma reparação adequada por danos infligidos por outro Estado.

• **Responsabilidade Primária e Secundária:**

Obrigações primárias: decorrem diretamente de um determinado vínculo jurídico que impõe a **realização ou abstenção de uma conduta**.

Obrigações secundárias: em havendo a violação de uma obrigação primária, surge para o Estado violador uma obrigação secundária decorrente de sua conduta internacionalmente ilícita, a qual, por sua vez, pode assumir diferentes modalidades, como o dever de reparação, satisfação ou indenização.

• **Teorias acerca da natureza jurídica da Responsabilidade Internacional:**

1) Teoria Subjetivista ou Teoria da Culpa: (Formulada por Grócio) há necessidade de se apurar a existência de dolo ou culpa na ação ou omissão do sujeito de Direito das Gentes.

2) Teoria Objetivista ou Teoria do Risco: (de Triepel e Anzilotti; no Brasil, é defendida por Rezek) segundo essa teoria, não cabe perquirir a culpa subjetiva, bastando a afronta a uma norma de direito das gentes que tenha resultado dano para outro Estado ou OI. A responsabilidade internacional surge sempre que existir um nexo de causalidade entre o ato danoso e a lesão provocada.

3) Teoria Mista: (defendida por Strupp) a responsabilidade depende de culpa (negligência) na **omissão** e independe de culpa ou dolo nos atos **comissivos**, bastando o liame ente ato ilícito e dano.

• **Tipos de responsabilidade (classificação):**

1) Quanto à posição do Estado:

• **Responsabilidade direta:** é aquela que nasce imediatamente das relações interestatais; emerge de atos de governo do Estado, de seus órgãos, de seus funcionários ou de particulares que exercem atividades imputáveis ao ente estatal.

• **Responsabilidade indireta:** é aquela que nasce depois de uma etapa anterior na qual não há uma relação direta entre um Estado e outro, isto é, o ilícito é cometido por entes que o Estado possa representar na ordem internacional, como um indivíduo ou

uma pessoa jurídica protegida por um Estado. No âmbito da responsabilidade indireta, merece destaque a **proteção diplomática**.

2) Quanto ao tipo de ato: comissivo e omissivo:

- **Comissional (comissão)**: quando decorrer da prática de um ato ilícito.
- **Omissional (omissão)**: Quando o Estado ou o Organismo Internacional deixar de cumprir uma obrigação com a qual tenha se comprometido internacionalmente.

3) Quanto à fonte de direito violada:

- **Responsabilidade convencional**: resulta da violação de um tratado internacional.
- **Responsabilidade delituosa**: resulta da violação de uma norma consuetudinária, de um costume internacional.

4) Quanto aos atos que ensejam a responsabilidade: atos ilícitos e atos lícitos.

• ***Elementos da Responsabilidade Internacional:***

Para que se configure a responsabilidade internacional, são necessários três elementos: fato internacionalmente ilícito, dano ou prejuízo e nexa causal entre o fato e o resultado lesivo.

- ***Fato Internacionalmente Ilícito:***

Conduta omissiva ou comissiva que viola norma de Direito Internacional.

Esse fato tem dois elementos:

- a) Objetivo**: que é a própria conduta a ser imputada ao Estado;
- b) Subjetivo**: saber quem realizou a conduta.

Mesmo que o ato ilícito internacional esteja em conformidade com o direito interno do Estado, não é possível excluir a transgressão e, conseqüentemente, a responsabilidade estatal, a teor da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que dispõe no art. 27: “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado”.

Obs.: A responsabilidade por atos ilícitos é a regra. **Excepcionalmente, porém, um ato ilícito poderá ensejar a responsabilidade internacional do Estado.**

- **Nexo Causal ou Imputabilidade:** a imputabilidade refere-se à necessidade de que o ato ilícito seja atribuído ao ente a ser responsabilizado. Deve haver, portanto, um vínculo entre a violação da norma internacional e seu responsável. A imputabilidade pode ser **direta**, correspondendo a uma ação ou omissão do ente estatal, de seus órgãos ou de seus funcionários, ou **indireta**, quando o ato foi cometido por pessoa natural ou jurídica protegida pelo Estado ou a este vinculado, como um Estado de uma federação.

O Direito internacional admite rompimento do nexo causal?

SIM. Admite-se:

- a) **Força maior, caso fortuito:** evento imprevisto ou irresistível é admitido pelo Direito internacional para romper o nexo causal.
- b) **Legítima defesa:** que possui função protetora, punitiva e reparadora, estando voltado a interromper o ataque, a punir o agressor e a reparar o dano causado.
- c) **Estado de necessidade:** quando, em nome de um **valor superior**, é violada determinada norma internacional.

- **Prejuízo ou Dano:**

O dano é o **prejuízo**, **decorrente de um ato ilícito**, causado a outro Estado, a organização internacional ou a pessoa protegida pelo ente estatal ou organismo internacional. O dano pode ser **material** ou **moral**.

• **Atos que vinculam o Estado:**

Poder Executivo do Estado, de seus órgãos ou de seus funcionários ou ainda de particulares que exercem atividades em nome do ente estatal, a responsabilidade internacional é direta.

Além disso, os atos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, bem como os das entidades subnacionais de um ente estatal são diretamente imputáveis ao Estado soberano e, por conseguinte, podem ensejar sua responsabilidade internacional.

Os atos dos entes subnacionais, como Estados da Federação, municípios, províncias também são imputados aos entes estatais soberanos.

• ***E em relação a atos de particulares?***

Em princípio, o Estado **não responde pelos danos decorrentes de atos praticados por seus cidadãos**. Entretanto, é possível que o Estado responda pelo ato do particular caso, no contexto de a conduta violar seus deveres de **prevenção e repressão**.

Por fim, a responsabilidade internacional por atos praticados por forças envolvidas em guerras civis em seu território ou por revolucionários é objeto de polêmica. O entendimento majoritário é o de que o Estado deve ser responsabilizado pelas ações de grupos de revolucionários quando tiver concorrido para a ocorrência do conflito ou quando tiver faltado com a diligência devida para impedir ou reprimir o fato.

• ***Formas e extensão da reparação do dano:***

A reparação é a finalidade do instituto da responsabilidade internacional. Diante do dano causado, o Estado ou a OI violador da norma internacional deve oferecer a reparação correspondente ao Estado ou a OI prejudicado.

A reparação consiste no conjunto de medidas apto a eliminar todas as consequências da violação prévia de uma norma internacional. Não é uma única medida, é um conjunto de medidas com uma finalidade.

- ***Espécies:***

1. Restituição na Íntegra: consiste em espécie de reparação que objetiva o retorno ao *status quo ante* (anterior à violação). É a melhor espécie de reparação. A Corte Interamericana usa muito essa espécie de reparação, mas, muitas vezes, ela é impossível no aspecto material.

2. Cessação do ilícito: é uma maneira de restituição na íntegra. A jurisprudência internacional, no entanto, separa a cessação do ilícito da reparação na íntegra.

3. Indenização: se não for possível a restituição na íntegra, uma fórmula de reparação muito utilizada pelas Cortes é a indenização. Danos morais: há presunção absoluta. É uma compensação pelos danos causados (materiais e morais) por meio do pagamento de uma quantia em pecúnia.

4. Satisfação: espécie de reparação na qual se busca compensar o dano ao patrimônio imaterial das vítimas. A satisfação é uma fórmula tradicional no direito internacional, configurando conjunto de medidas que visa reparar o chamado dano ao patrimônio imaterial. Essa é a forma de reparação mais comum no mundo. Não é a indenização. É a satisfação na modalidade “desculpas”. É o famoso pedido de desculpas.

5. Garantias de não repetição: são medidas de salvaguarda contra a reiteração da conduta violadora de obrigação internacional. Garante o dever de investigar ou punir como meios dissuasórios.

• **Sanção:**

A sanção consiste no conjunto de medidas que serve para **coagir** o Estado infrator a **reparar os danos causados**.

• **Sanções Unilaterais:**

São medidas adotadas unilateralmente por um Estado frente a outro.

- **O que significa o termo contramedida ou represália?**

A contramedida é a **sancção em sentido estrito**, de caráter **individual**.

Também chamada de **represália**, significa a faculdade de um Estado vítima de um ato ilícito internacional tomar medidas contra o Estado infrator que, se não fosse a infração cometida, seriam por si só ilícitas perante o direito internacional.

Representam, em outras palavras, um contra-ataque de um Estado em relação a outro, em virtude de eventual injustiça que este tenha cometido contra aquele ou contra os seus nacionais.

• **Sanções Coletivas:**

As sanções coletivas são aquelas que são determinadas por organizações internacionais e por isso seriam **qualitativamente superiores às sanções individuais**, porque não da alçada do próprio Estado lesado.

A sanção coletiva pode ser de diversas espécies.

Pode ser a **sanção de não participação**. Por exemplo, é a **expulsão**. O Conselho da Europa pode expulsar um Estado que viole sistematicamente Direitos Humanos e não repare os danos, por exemplo, não cumpra as sentenças da corte europeia de Direitos Humanos.

A OEA, por exemplo, pode **suspender** por **maioria de 2/3** o Estado no qual houve ruptura do regime democrático.

Além dessas, são possíveis **sanções econômicas**.

O Conselho de Segurança da ONU pode, inclusive, adotar a chamada **sanção armada**.

Atenção! Do ponto de vista da **sanção individual**, a sanção armada só é possível no caso de **legítima defesa**. Como **sanção coletiva**, por sua vez, só é possível quando **autorizada pelo Conselho de Segurança**.

Possibilidades de sanção armada:

Na sanção individual: Só em LEGÍTIMA DEFESA

Na sanção coletiva: Só nos casos de AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

• **Proteção Diplomática:**

Tradicionalmente, a responsabilidade internacional é instituto concernente a Estados e a organizações internacionais. Assim, em princípio, não é possível que uma pessoa, natural ou jurídica, solicite qualquer indenização no âmbito internacional, embora, em geral, possa acionar o próprio judiciário do Estado que causou o dano.

- **Conceito de proteção diplomática:**

Proteção diplomática é a assunção por um Estado de uma demanda ajuizada por um nacional seu contra outro Estado.

Assim, qualquer cidadão que esteja litigando contra um Estado estrangeiro pode receber proteção diplomática.

- A proteção diplomática pode ser assumida de ofício pelo Estado?

SIM. A proteção diplomática pode ser provocada pelo cidadão ou assumida ex officio pelo Estado, sendo um ato discricionário, pois o Estado de nacionalidade do litigante não é obrigado a assumir aquela demanda.

• Pedido de endosso:

A proteção diplomática concretiza-se a partir do endosso, que é o ato pelo qual o ente estatal do qual o indivíduo ou entidade é nacional assume como sua a reclamação de particular contra outro Estado. É discricionário para o Estado.

- Condições para o endosso:

O Estado só pode conceder o endosso depois de comprovado:

- O esgotamento dos recursos internos; e
- Ser o solicitante um nacional. Em outras palavras, somente há endosso se o litigante tiver a nacionalidade do Estado de que se pretende a proteção diplomática.

ATENÇÃO! Somente Estados podem exercer proteção diplomática.

- A proteção diplomática não beneficia quem tiver contribuído para o ato ilícito, especialmente pela violação de normas internacionais ou internas. A vítima do ilícito deve ter as suas “**mãos limpas**”.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Os atos ilícitos praticados no território brasileiro por Estados estrangeiros em violação a direitos internacionais da pessoa humana, tais como aqueles que resultem na morte de civis em período de guerra, não gozam de imunidade de jurisdição.

O STF fixou a seguinte tese: “Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição”. Precedente: ARE 954858/RJ (Repercussão Geral – Tema 944) (Info 1026).

O STJ tem aplicado o entendimento. Precedente: RO 109-RJ (Info 740).

META 107

SERVIÇO DIPLOMÁTICO E CONSULAR

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 28. Serviço diplomático e consular.

Na PF: 17 Serviço diplomático e consular.

Na PFN: (...) Imunidades e isenções consulares, diplomáticas e de Chefes de Estado em matéria tributária.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE, preferencialmente, caso não dê o quantitativo, faça de outra banca.
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL
ASSUNTOS	IMUNIDADE À JURISDIÇÃO ESTATAL: IMUNIDADE DO ESTADO ESTRANGEIRO, DIPLOMACIA E SERVIÇO CONSULAR, IMUNIDADE PENAL E RENÚNCIA À IMUNIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Agentes diplomáticos

Fonte: Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 (Decreto 56.435/1965).

Para que os diplomatas possam atuar em outro Estado, é necessário que os entes estatais tenham o chamado **direito de legação**, que consiste na prerrogativa de enviar e receber os agentes diplomáticos. Também têm esse direito as organizações internacionais.

O direito de legação decorre do estabelecimento de relações diplomáticas e requer acordo entre as partes envolvidas. Ele fica **suspenso** com a guerra, o rompimento de relações diplomáticas ou o não reconhecimento do governo.

Além disso, o direito de legação confere ao Estado a mera faculdade de abrir missão diplomática no exterior, não obrigando a respeito.

ATENÇÃO! É importante não confundir os diplomatas com os “funcionários internacionais”, que trabalham em organizações internacionais. O estatuto jurídico de cada um é bem diferente, embora, na realidade, os privilégios e imunidades não sejam tão diferentes.

Em essência, as funções dos diplomatas são:

- a) Representar o Estado acreditante perante o acreditado;
- b) Proteger os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais no Estado acreditado;
- c) Negociar com o governo do Estado acreditado;
- d) Inteirar-se, por todos os meios lícitos, das condições existentes e da evolução dos acontecimentos do Estado acreditado ou da organização internacional junto à qual atuam;
- e) Promover relações amistosas e desenvolver relações econômicas.

Obs. 1: Estado ACREDITANTE é aquele que ENVIA agentes diplomáticos. O ACREDITADO é o que RECEBE.

Obs. 2: no exterior, os diplomatas exercem suas funções nas **missões diplomáticas** (embaixadas → órgãos de representação do Estado acreditante junto aos governos de outro) e nas **delegações e missões** junto a organismos internacionais.

Obs. 3: as missões podem receber também adidos militares, indicados pelos respectivos ministérios da Defesa, com intenção de tratar da cooperação na área militar. É possível nomear também adidos policiais.

Obs. 4: a princípio, todos os membros do pessoal diplomático deverão ter a nacionalidade do Estado acreditante, que só poderá contar com diplomatas nacionais do Estado acreditado ou de terceiros Estados com a anuência do acreditado. Já os membros do pessoal administrativo, técnico e de serviço que sejam funcionários locais podem ter qualquer nacionalidade, mas não terão as mesmas prerrogativas do pessoal diplomático.

O embaixador é diplomata?

O embaixador é o chefe da missão diplomática (embaixada). No Brasil, é um cargo de confiança do Chefe do Executivo, sendo necessária a sua aprovação pelo Senado, por voto secreto, após sabatina.

Normalmente, é nomeado pelo chefe do Estado que representa. Enquanto exerce suas funções, é diplomata. O embaixador não precisa necessariamente pertencer a um quadro de carreira diplomática, podendo ser indicado entre pessoas de confiança. O art. 14 da Convenção de Viena de 1961 divide os Chefes de Missão Diplomática em três classes:

a) EMBAIXADORES OU NÚNCIOS → Acreditados perante Chefes de Estado, e outros Chefes de Missão de Categoria equivalente;

b) ENVIADOS, MINISTROS OU INTERNÚNCIOS → Acreditados perante Chefes de Estado;

c) ENCARREGADOS DE NEGÓCIOS → Acreditados perante Ministro das Relações Exteriores. São funcionários que substituem o Embaixador em suas ausências ou que respondem por uma Embaixada em períodos em que não há Chefe de Missão Diplomática indicado, ou em que estes ainda não assumiram suas funções.

Obs. 1: a nomeação do Embaixador é processo que requer, no DIP, o pedido e a concessão de “**agrément**”, concessão que consiste em ato **discricionário** pelo qual o Estado acreditado aceita a indicação de embaixador estrangeiro para que nele atue. Não é ato de ofício, sendo necessário pedido do acreditante.

Além disso, o processo de concessão é secreto e **não precisa ser motivado**.

Obs. 2: o embaixador inicia suas funções com a apresentação das credenciais ao Chefe do Estado creditado ou das cópias figuradas de suas credenciais à chancelaria local. Os demais agentes diplomáticos iniciam sua atividade por mera notificação à chancelaria do Estado acreditado.

b) Agentes consulares

São funcionários encarregados de oferecer aos **nacionais** a **proteção** e a **assistência** no exterior.

A atividade consular tem origens na antiguidade, sendo regulada atualmente pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. No geral, compete ao agente consular a proteção dos interesses do Estado que o envia e de seus nacionais, pessoas físicas ou jurídicas.

Assim, os agentes consulares podem exercer um amplo rol de funções, muitas assemelhadas aos agentes diplomáticos. Todavia, a essência da função consular gira em torno da proteção e da assistência aos nacionais no exterior.

Nesse sentido, compete ao agente consular:

- a) a função notarial e de registro civil;
- b) emitir vistos a estrangeiros que desejam viajar ao Estado que representa;
- c) resguardar os interesses dos nacionais no caso de sucessão por morte e os interesses de menores e incapazes que sejam nacionais de seu Estado, especialmente quando for requerida a tutela ou a curatela;
- d) tomar as medidas cabíveis para a representação dos nacionais perante as autoridades, inclusive as judiciais, do Estado receptor;
- e) dependendo da cidade, poderá também exercer funções típicas de agentes diplomáticos, como a promoção comercial, atração de investimentos, divulgação cultural etc;

f) atuar como representante do Estado junto a uma organização internacional, caso em que receberá todas as imunidades e prerrogativas de um representante estatal.

Obs. 1: um Estado que não tiver missão diplomática em outro Estado poderá ser ali representado por um funcionário consular.

Obs. 2: Para facilitar o exercício de suas funções, os agentes consulares beneficiam-se do instituto da “notificação consular”. Por esse instituto, os cônsules têm direito a comunicar-se com os nacionais de seu Estado e de visitá-los, ainda que presos.

Ainda em decorrência da notificação consular, as autoridades competentes do Estado receptor deverão, a partir de solicitação do interessado, informar o quanto antes à repartição consular cabível quando, em sua jurisdição, um nacional do Estado do consulado for preso.

A notificação consular também é conhecida como o direito à informação sobre a assistência consular, sendo considerada pelo STF como prerrogativa jurídica de caráter fundamental, que hoje compõe o universo conceitual dos direitos básicos da pessoa humana, relacionada diretamente com as garantias mínimas do devido processo legal. Segundo o STF, a notificação consular é uma prerrogativa a ser assegurada ao estrangeiro “**without delay**”, ou seja, sem demora, no exato momento em que se realizar a prisão e, em qualquer caso, antes que o cidadão preste a primeira declaração perante a autoridade competente.

No entanto, atente-se: os cônsules devem se abster de intervir em favor de um nacional, se este se opuser expressamente.

Obs. 3: as autoridades do Estado receptor são obrigadas a informar as autoridades consulares acerca da morte de um nacional de um Estado da repartição, da necessidade de nomeação de tutor ou curador para o menor ou de sinistro em navio ou aeronave.

Obs. 4: o estabelecimento de relações diplomáticas implica, salvo indicação contrária, o estabelecimento de relações consulares.

Contudo, o rompimento das relações diplomáticas não implica o rompimento das relações consulares.

Obs. 4: pode haver mais de um consulado por Estado.

Obs. 5: se a instalação de uma repartição consular não se justificar, os diplomatas podem ainda assim, exercer suas funções.

Além disso, de acordo com o art. 70 da Convenção de Viena de 1963, tais diplomatas permanecem com suas **imunidades diplomáticas**.

Obs.n.6: quantos tipos de cônsules existem? Há dois tipos de cônsules:

- a) CÔNSULES DE CARREIRA (OU MISSI) → São recrutados entre os nacionais do Estado que os envia;
- b) CÔNSULES HONORÁRIOS (OU ELECTI) → Podem ter qualquer nacionalidade, inclusive a do próprio Estado onde atuarão.

A Convenção de Viena de 1963 divide os chefes de repartição consular em quatro categorias: a) CÔNSULES-GERAIS; b) CÔNSULES; c) VICE-CÔNSULES; d) AGENTES CONSULARES.

A nomeação do Cônsul ocorre através de um documento chamado CARTA-PATENTE, emitido pelo Estado que indica o agente consular; e dirigida ao Estado que recebe o cônsul. Para que o Chefe da repartição consular seja admitido no exercício de suas funções, é necessária autorização do Estado que o recebe, denominada EXEQUATUR, cuja formalização não requer qualquer formato pré-estabelecido. Cuida-se de ato discricionário de exercício da soberania.

No Brasil, ocorreu a unificação das carreiras diplomática e consular. Assim, os diplomatas exercem funções consulares, caso estejam lotados em missões consulares.

c) Privilégios e imunidades

Os privilégios e imunidades configuram modalidade de imunidade de jurisdição.

Atualmente, as imunidades fundamentam-se na teoria do interesse da função, ou seja, na **necessidade de garantir que os diplomatas e cônsules exerçam as funções de defender os interesses dos Estados que representam sem coação de qualquer espécie**.

Obs. 1: as imunidades consulares são, em geral, mais restritas.

Obs. 2: as embaixadas e consulados não são território estrangeiro, mas apenas áreas imunes.

Obs. 3: as imunidades protegem os órgãos do Estado nas relações internacionais apenas no exterior, não em seus Estados de origem. Assim, um diplomata brasileiro não pode, por exemplo, invocar imunidade diante da possibilidade de detenção ou reclusão.

Obs. 4: as imunidades são extensivas à família e aos dependentes do agente diplomático que o acompanhem no exterior.

Obs. 5: apesar de imune, um diplomata que viole de maneira grave ou persistente as leis locais, pode ser declarado **persona non grata**, inclusive imotivadamente, por ato unilateral e discricionário, devendo sair do estrangeiro.

Caso o Estado acreditante não o retire, o acreditado pode não reconhecer o funcionário como membro da missão, o que implica o não-reconhecimento de privilégios e imunidades e, portanto, a possibilidade de que o agente estrangeiro seja processado e julgado localmente.

Obs. 6: o Estado acreditante pode renunciar a imunidade. Essa renúncia não implica automaticamente a renúncia quanto às medidas de execução. Além disso, não é possível que o próprio agente renuncie às imunidades de que goze.

META 108

POSSE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 13. Posse: conceito, classificação, aquisição, perda; efeitos e proteção.

Na PF: 7 Do direito das coisas. Da posse. (...)

Na PFN: 9. Direito das Coisas. 9.1 Posse. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **POSSE** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos do Código Civil: 1.196 a 1.224.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	6.2 POSSE – TEORIA, CLASSIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO 6.3 EFEITOS, TUTELA, TRANSMISSÃO E PERDA DA POSSE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Posse e Detenção:

POSSE	DETENÇÃO
Art. 1.196. Considera-se POSSUIDOR todo aquele que tem DE FATO o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.	Art. 1.198. Considera-se DETENTOR aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

b) Classificação das Posses:

QUANTO A (...)	CLASSIFICAÇÃO	CONCEITO
VÍCIOS OBJETIVOS	JUSTA	não apresenta os vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade
	INJUSTA	apresenta os referidos vícios, pois foi adquirida por meio de ato de violência, ato clandestino ou de precariedade
DESDOBRAMENTO	DIRETA	é exercida por quem tem a coisa materialmente, havendo um poder físico imediato.
	INDIRETA	exercida por meio de outra pessoa, havendo exercício de direito, geralmente decorrente da propriedade
BOA-FÉ SUBJETIVA OU INTENCIONAL	BOA-FÉ	possuidor ignora os vícios ou os obstáculos que lhe impedem a aquisição da coisa ou quando tem um justo título que fundamente a sua posse.

	MÁ-FÉ	situação em que alguém sabe do vício que acomete a coisa, mas mesmo assim pretende exercer o domínio fático sobre esta.
PRESENÇA DE TÍTULO	COM TÍTULO	situação em que há uma causa representativa da transmissão da posse, caso de um documento escrito
	SEM TÍTULO	situação em que não há uma causa representativa, pelo menos aparente, da transmissão do domínio fático
TEMPO	NOVA	menos de um ano e um dia
	VELHA	com pelo menos um ano e um dia
EFEITOS	AD INTERDICTA	constituindo regra geral, é a posse que pode ser defendida pelas ações possessórias diretas ou interditos possessórios.
	AD USUCAPIONEM	exceção à regra, é a que se prolonga por determinado lapso de tempo previsto na lei, admitindo-se a aquisição da propriedade pela usucapião, desde que obedecidos os parâmetros legais

c) Proteção Possessória:

- Há três tipos de possessórias: reintegração de posse para perda ou esbulho da posse; manutenção de posse para o caso de turbação e interdito proibitório para o caso de haver ameaça de agressão à posse.
- Como o estado fático da posse pode ser alterado facilmente, as possessórias são fungíveis entre si. Desse modo, o princípio da congruência é relativizado.

- Prevalece que as possessórias têm natureza dúplice, de modo que é desnecessário pedido reconvenção do réu.
- A posse e a propriedade são direitos distintos, de modo que, na pendência de possessória, não se pode discutir domínio entre as partes da possessória.
- O rito especial da possessória é para posse nova. Sendo posse velha, o rito é o ordinário, não perdendo a ação a natureza de possessória.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 619 do STJ:** A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
- **Súmula 637 do STJ:** O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.
- O herdeiro que tem a posse exclusiva de imóvel objeto de herança possui legitimidade e interesse na declaração de usucapião extraordinária em nome próprio. Precedente: AgInt no AREsp 2.355.307-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/6/2024 (Info 822 do STJ).
- Não é possível aproveitar o tempo anterior de posse de terceiros para complementação do quinquênio necessário à declaração de prescrição aquisitiva no caso de usucapião especial urbana. Precedente: REsp 1.799.625-SP, julgado em 6/6/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).
- O STF autorizou o retorno das desocupações e despejos – que estavam suspensas desde junho/2021 – determinando a implementação de um regime de transição com a instalação de comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão

judicial. Precedente: ADPF 828 TPI-quarta-Ref/DF, julgado em 2/11/2022 (Info 1075 do STF).

- Na ação de reintegração exige-se a citação de todos os que exercem a posse simultânea do imóvel, considerando que são litisconsortes passivos necessários. Precedente: REsp 1811718-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02/08/2022 (Info 743 do STJ).

- Promovido o leilão do bem pelo credor hipotecário, a permanência do mutuário no imóvel caracteriza posse de má-fé. Precedente: AREsp 1013333-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 03/05/2022 (Info 735 do STJ).

- O promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

A recusa em receber as chaves constitui, em regra, comportamento contrário aos princípios contratuais, principalmente à boa-fé objetiva, desde que não esteja respaldado em fundamento legítimo.

A rejeição em tomar a posse do imóvel, sem justificativa adequada, faz com que o adquirente das unidades imobiliárias passe a ser responsável pelas taxas condominiais. Precedente: REsp 1847734-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/03/2022 (Info 731 do STJ).

- Os promissários compradores têm legitimidade para participar das assembleias, ordinária ou extraordinária, desde que tenha havido a imissão na posse da unidade imobiliária e a cientificação do condomínio acerca da transação. Precedente: REsp 1918949-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/12/2021 (Info 722 do STJ).

- A exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, caracterizada pela eventualidade e pela transitoriedade, não se compatibiliza com a destinação exclusivamente residencial atribuída ao condomínio. A afetação do sossego, da salubridade e da segurança, causada pela alta rotatividade de pessoas estranhas e sem compromisso duradouro com a comunidade na qual estão temporariamente inseridas, é o que confere razoabilidade a eventuais restrições impostas com fundamento na destinação prevista na convenção condominial. O direito de propriedade, assegurado constitucionalmente, não é só de quem explora economicamente o seu imóvel, mas sobretudo daquele que faz dele a sua moradia e que nele almeja encontrar, além de um lugar seguro para a sua família, a paz e o sossego necessários para recompor as energias gastas ao longo do dia. Precedente: REsp 1884483-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/11/2021 (Info 720 do STJ).
- O locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial. Precedente: REsp 1630199-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 05/08/2021 (Info 704 do STJ).
- É vedado o ajuizamento de ação de imissão na posse, de juízo petitório, na pendência de ação possessória sobre o mesmo bem. Assim, havendo uma ação possessória em curso, caso seja ajuizada a ação de imissão na posse, esta deverá ser extinta sem resolução de mérito, ante a falta de pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a ausência de ação possessória pendente sobre o bem como requisito para o manejo de ação petitória. Precedente: REsp 1909196-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021 (Info 701 do STJ).
- A morte de usufrutuário que arrenda imóvel, durante a vigência do contrato de arrendamento, sem a reivindicação possessória pelo proprietário, torna precária e injusta a posse exercida pelos seus sucessores, mas não constitui óbice ao exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento pelo espólio perante o terceiro

arrendatário. Precedente: REsp 1758946-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/06/2021 (Info 700 do STJ).

- Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.

A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade.

As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. Precedentes: AgRg no REsp 1483832/SP, j. 06/10/2015 e AgInt na PET na Pet 14017/SP, j. 12/04/2021.

- Não é possível o reconhecimento de ofício do direito ao recebimento de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias em ação possessória. Precedente: REsp 1836846-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2020 (Info 680 do STJ).

- Em ação possessória ajuizada pelo fazendeiro que teve o imóvel invadido por indígenas, não cabe a realização de laudo antropológico para examinar se são terras indígenas. Precedente: REsp 1650730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/08/2019 (Info 655 do STJ).

- Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de **OPOSIÇÃO** pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse. Precedente: EREsp 1134446-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/03/2018 (Info 623 do STJ).

- A ação possessória pode ser convertida em indenizatória (desapropriação indireta) – ainda que ausente pedido explícito nesse sentido – a fim de assegurar tutela alternativa equivalente ao particular, quando a invasão coletiva consolidada inviabilizar o cumprimento do mandado reintegratório pelo município. Precedente: REsp 1442440-AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 07/12/2017 (Info 619 do STJ).

- Oficina mecânica que realiza reparos em veículo, com autorização do proprietário, não pode reter o bem por falta de pagamento do serviço. Precedente: REsp 1628385-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/8/2017 (Info 610 do STJ).
- A notificação prévia dos ocupantes não é documento essencial à propositura da ação possessória. Precedente: REsp 1296964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016 (Info 594 do STJ).
- É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical. Precedente: REsp 1296964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016 (Info 594 do STJ).
- Particulares podem ajuizar ação possessória para resguardar o livre exercício do uso de via municipal (bem público de uso comum do povo) instituída como servidão de passagem. Precedente: REsp 1582176-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/9/2016 (Info 590 do STJ).
- Não tendo o autor da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito. Precedente: REsp 930336-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/2/2014 (Info 535 do STJ).
- Não gera nulidade absoluta a ausência de citação do réu, na hipótese do art. 928 do CPC 1973 (art. 562 do CPC 2015), para comparecer à audiência de justificação prévia em ação de reintegração de posse. Precedente: REsp 1232904-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2013 (Info 523 do STJ).

META 109

DIREITOS DA INTEGRAÇÃO E COMUNITÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 21. Direito de integração. 22. Direito do MERCOSUL. 23. Direito comunitário.

Na PF: 9 Direito de integração. 10 Direito do MERCOSUL.

Na PFN: 6. Cooperação jurídica internacional em matéria tributária. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	C CESPE, preferencialmente, caso não dê o quantitativo, faça de outra banca.
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL
ASSUNTO	13 DIREITO COMUNITÁRIO E DIREITO EUROPEU 14 MERCOSUL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Integração Regional:

Caracteriza-se pela:

- aproximação entre Estados com alguma **afinidade geográfica, econômica, histórica e cultural**, que

- decidem oferecer, uns aos outros, determinadas **vantagens**,
- especialmente no campo **econômico-comercial**, para auferir **benefícios mútuos** e **fortalecer a defesa de interesses comuns no cenário internacional**,
- permitindo a formação de espaços econômicos mais amplos e
- criando condições diferentes para a organização e desenvolvimento das atividades produtivas.

• **Características:**

- 1) intergovernabilidade;
- 2) coordenação de soberanias;
- 3) regras do grupo bloco regional passam a vigorar nacionalmente em cada Estado apenas após suprirem as exigências jurídicas de cada ente signatário.

b) Conceito de Direito Comunitário:

É o ramo do Direito que regula a os mecanismos de integração regional que atingiram um **estágio de desenvolvimento mais aprofundado**. É criado não só pelos Estados integrantes, mas também pelos órgãos do bloco regional. Ex.: em partes, a União Europeia.

Há forte associação entre o Direito Comunitário e a supranacionalidade, isto é, a existência de entidade que se encontra acima dos Estados soberanos integrantes do bloco regional, em posição de primazia. Outra característica marcante do Direito Comunitário é sua autonomia em relação ao direito interno.

DIREITO COMUNITÁRIO	DIREITO DA INTEGRAÇÃO
Nova modalidade do fenômeno jurídico no campo internacional	Direito internacional clássico
Tem primazia frente ao Direito interno	Pode ou não ter primazia frente ao Direito interno
É supranacional	Não é supranacional

Tem aplicação imediata e efeito direto no âmbito interno	Deve ser incorporado ao Direito interno por meio dos procedimentos empregados para a incorporação de qualquer tipo de norma internacional
--	---

• **Princípios do Direito Comunitário:**

Princípio da integração: em matérias específicas, os Estados se curvam à competência decisória do órgão comunitário. Tem como principal função viabilizar que as políticas públicas desenvolvidas por um Estado membro sejam articuladas de forma a funcionar de forma harmônica com os objetivos do bloco regional.

Princípio da aplicabilidade imediata: o Direito Comunitário confere direitos e obrigações não só aos Estados partes, mas também às pessoas físicas e jurídicas dentro do bloco. Ou seja, não é necessário qualquer processo de internalização da norma comunitária para que possa produzir efeitos no território do Estado parte.

Princípio do efeito direto: intimamente relacionado com o princípio anterior, refere-se ao fato de as normas comunitárias poderem ser invocadas desde logo pelos particulares, no âmbito interno, inclusive perante o Poder Judiciário, sem a necessidade de qualquer processo adicional.

• **Entendimento do STF: CR-AgR 8279/AT:**

O STF, em julgado sobre a aplicação de tratado celebrado no âmbito do MERCOSUL, diferencia o **efeito direto** da **aplicabilidade direta**. Para o pretório Excelso:

• O **efeito direto** refere-se ao fato de as normas comunitárias poderem ser invocadas desde logo pelos particulares, podendo repercutir imediatamente na vida de pessoas naturais e jurídicas.

• A **aplicabilidade direta** trata da possibilidade de as normas comunitárias serem aplicadas no âmbito interno sem necessidade de processo de incorporação adicional.

O STF salienta que nenhum dos dois princípios se acha consagrado na CF.

IMPORTANTE! Os tratados do MERCOSUL deverão ser submetidos ao mesmo processo de incorporação dos demais tratados, pois suas normas não podem ser tecnicamente classificadas como de Direito Comunitário.

Princípio da primazia: as normas comunitárias devem prevalecer em face do direito interno dos Estados membros, ainda que mais novas ou especiais. Elas estão acima, inclusive, da própria Constituição.

Princípio da aplicação uniforme e harmonização: o Direito Comunitário deve ser aplicado de forma uniforme em todos os Estados que estejam sob sua égide. No âmbito da União Europeia, a aplicação uniforme é promovida pelo instrumento do *renvoi préjudiciel* (reenvio prejudicial), segundo o qual as cortes nacionais devem submeter ao Tribunal de Justiça Europeu os conflitos quanto à aplicação da legislação comunitária.

Princípio da subsidiariedade: os órgãos comunitários somente intervirão nas áreas que não sejam de sua competência exclusiva quando uma situação possa repercutir no plano comunitário ou fora do Estado onde ocorra ou, ainda, quando os órgãos comunitários possam agir melhor que os órgãos estatais.

Outros princípios elencados pela doutrina: a) substituição: as normas comunitárias podem ocupar o lugar do Direito interno em assuntos de competência exclusiva dos órgãos comunitários; b) coordenação: o Direito Comunitário influencia o desenvolvimento do Direito interno; c) coexistência: o Direito Comunitário e o Direito interno podem regular a mesma matéria, quando se tratar de competência concorrente.

● **Fontes do Direito Comunitário:**

Nesse aspecto, a doutrina faz a distinção entre o Direito Comunitário Originário e o Direito Comunitário Derivado.

O Direito Comunitário Originário tem como fontes os tratados constitutivos da ordem comunitária e os atos posteriormente firmados pelos Estados. Decorre, portanto, do

esforço negociador dos países que originaram o bloco. No caso da União Europeia, são os Tratados de Paris, de Roma, de Maastricht, de Amsterdã e de Nice.

O **Direito Comunitário Derivado**, por sua vez, tem como fontes os atos jurídicos adotados pelas instituições comunitárias no exercício de suas funções (por exemplo: regulamentos, diretivas, decisões, recomendações, entre outros).

São, ainda, fontes do Direito Comunitário a **jurisprudência** e os **princípios gerais de direito**.

CARACTERÍSTICAS	FONTES	PRINCÍPIOS
- regula mecanismos de integração que atingiram estágio de desenvolvimento mais aprofundado - normas criadas não só pelos Estados, mas também pelos órgãos comunitários. - aplicabilidade direta e efeito direto dentro dos Estados, sem os tradicionais processos de incorporação ao Direito interno. - superioridade hierárquica em relação ao Direito nacional dos Estados.	Direito Comunitário Originário: tratados e outros atos celebrados pelos Estados Direito Comunitário Derivado: <u>atos jurídicos adotados pelas instituições comunitárias</u>, como regulamentos, diretivas, decisões, recomendações, pareceres etc.	- integração - aplicabilidade direta e efeito direto - primazia - aplicação uniforme e harmonização - subsidiariedade - substituição - coordenação - coexistência

CARACTERÍSTICAS	FONTES	PRINCÍPIOS
- associado ao fenômeno da SUPRANACIONALIDADE - autonomia em relação aos ordenamentos estatais Atualmente, existe apenas na União Europeia		

c) Estágios de Desenvolvimento Integracional:

1ª etapa: ÁREA (ZONA) DE LIVRE COMÉRCIO. São estabelecidas FACILIDADES para a circulação de bens dentro do bloco regional, como a redução progressiva ou a retirada total de barreiras alfandegárias e não alfandegárias, como gravames aduaneiros, alíquotas, cotas. É a etapa que apareceu em primeiro lugar na história da integração regional e a maioria dos blocos regionais a ela se limita.

2ª etapa: UNIÃO ADUANEIRA. São adotadas regras comuns para as importações oriundas de fora do bloco, como o estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC), para evitar que produtos e serviços vindos de terceiros países tenham mais vantagens na concorrência contra produtos do próprio bloco. Visa uniformizar o tratamento dispensado aos países que não fazem parte do bloco. É a etapa na qual se encontra o MERCOSUL.

3ª etapa: MERCADO COMUM. Há LIVRE CIRCULAÇÃO de todos os fatores de produção, incluindo bens, serviços, capitais e mão-de-obra, bem como a liberdade de concorrência, chamadas por Husek “cinco liberdades básicas”. A livre circulação de todos os fatores requer a formulação e execução de iniciativas de harmonização de políticas nacionais em diversos campos entre os Estados membros.

4ª etapa: UNIÃO ECONÔMICA E MONETÁRIA. Os membros do bloco estabelecem a coordenação de suas políticas macroeconômicas, partindo para **políticas econômicas e cambiais unificadas**, metas comuns de indicadores macroeconômicos, uma só moeda e Banco Central único. É o atual estágio da União Europeia.

5ª etapa: UNIÃO POLÍTICA. É o estabelecimento de uma coordenação de ações no campo **POLÍTICO**. Teoricamente, pode levar à formação de uma confederação ou à unificação dos membros do mecanismo integracionista. Na prática, os blocos regionais já aplicam alguns dos elementos de união política, como a coordenação de políticas externas, de defesa e de segurança, independentemente da etapa em que se encontrem.

ESTÁGIO	CARACTERÍSTICAS
Área/zona de livre comércio	<u>Liberalização da circulação de bens dentro do bloco regional</u>
União aduaneira	<u>Regras comuns para as importações oriundas de fora do bloco</u>
Mercado comum	Livre circulação dos fatores de produção
União econômica e Monetária	Políticas macroeconômicas e moeda comuns
União Política	Coordenação de ações no campo político

d) Mercosul:

Histórico de criação:

ALALC: 1960	Projeto de integração econômica latino-americana
ALADI: 1980	Fracasso da ALALC. Preferências comerciais na América Latina
Negociações Argentina-Brasil: década de oitenta	Celebração da Ata de Iguaçu, do Programa de Integração e Cooperação Econômica Brasil-Argentina (PICAB) e do Tratado Bilateral de Integração e Cooperação Econômica

Tratado de Assunção: 1991	Criação do MERCOSUL
---------------------------	---------------------

• **Constituição e objetivo:**

O MERCOSUL foi criado por meio do **Tratado de Assunção**, e possui natureza de pessoa jurídica de Direito Internacional Público, conforme previsto no Protocolo de Ouro Preto (art. 34), com órgãos permanentes, sede e capacidade para celebrar tratados.

• **Membros do MERCOSUL:**

O MERCOSUL encontra-se aberto à adesão de qualquer estado-membro da ALADI	
Membros:	Estados Associados:
- Argentina	- Bolívia
- Brasil	- Chile
- Paraguai	- Colômbia
- Uruguai	- Equador
- Venezuela (suspensão)	- Peru

Obs. 1: A Venezuela também passou a integrar o MERCOSUL, com a entrada em vigor do Protocolo de Adesão da república Bolivariana da Venezuela, de 2006 (Decreto 7.859/12).

Obs. 2: Atualmente, a Venezuela encontra-se temporariamente SUSPENSA do MERCOSUL por violar o intento democrático de governo.

• **Objetivos:**

- o **desenvolvimento da região**
- por meio da **criação de um espaço econômico comum**,
- que permita a **ampliação dos mercados nacionais**,
- a **elevação do grau de competitividade das economias** dos Estados-membros,

- o fortalecimento das **posições dos países do bloco nos foros internacionais**,
- a obtenção de **vantagens comerciais com outros parceiros**,
- a modernização econômica.

O **MERCOSUL** visa estabelecer um MERCADO COMUM entre os seus membros (art. 1º do Tratado de Assunção), mas, até o momento, é apenas uma **união aduaneira**, considerada incompleta, tendo em vista a grande quantidade de produtos nas listas de exceções à Tarifa Externa Comum do bloco.

• **MERCOSUL x regime democrático:**

O MERCOSUL deverá desenvolver-se dentro do quadro da **normalidade democrática** e do Estado de Direito (Protocolo de Ushuaia). Isso significa que o Estado que não seja democrático ou cujo regime democrático seja interrompido não pode ser membro do MERCOSUL ou poderá perder, no todo ou em parte, os direitos de participante.

• **Fontes do Direito do MERCOSUL:**

São fontes: o **Tratado de Assunção**, seus **protocolos e instrumentos adicionais** ou complementares, outros acordos celebrados no âmbito do bloco e seus protocolos e as **Decisões do Conselho do Mercado Comum**, as **Resoluções do Grupo Mercado Comum** e as **Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL** (Protocolo de Outro Preto, art. 42).

• **Natureza Jurídica:**

O MERCOSUL cuida-se de **pessoa jurídica de Direito Internacional Público**, com órgãos permanentes, sede e capacidade para celebrar tratados, assemelhando-se às **ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS**.

• **Elementos Institucionais:**

São três os órgãos do MERCOSUL com capacidade decisória e natureza intergovernamental: Conselho do Mercado Comum (CMC), Grupo Mercado Comum (GMC) e Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM).

• **Conselho do Mercado Comum (CMC)** – é o **órgão superior** do MERCOSUL, criado pelo Tratado de Assunção. Tem como principal atribuição conduzir o processo de integração. Além disso, **exerce a titularidade da personalidade jurídica do MERCOSUL**. É composto pelos Ministros das Relações Exteriores e da Economia dos Estados-membros. O órgão deve reunir-se quantas vezes julgar necessário, sendo obrigatória, ao menos uma vez por semestre, uma reunião com a presença dos Presidentes dos Estados-Partes. A presidência do CMC é exercida alternadamente por cada um dos Estados-membros do bloco, pelo prazo de seis meses (**presidência pro tempore**). As manifestações do CMC são denominadas **Decisões**, tomadas por **consenso** e **obrigatórias** para todos os Estados.

Grupo Mercado Comum (GMC): órgão decisório executivo, responsável de fixar os programas de trabalho e de negociar acordos com terceiros em nome do MERCOSUL, por delegação expressa do CMC. Participam do GMC delegações compostas por quatro membros titulares e quatro membros alternos entre os Estados, dentre os quais deve haver representantes dos Ministérios de Relações Exteriores, da Economia e dos Bancos Centrais nacionais. Manifesta-se por meio de **Resoluções**, que devem ser aprovadas por **consenso** e também são **obrigatórias**.

Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM): órgão técnico encarregado de cuidar da aplicação dos instrumentos de **política comercial** do bloco. É composta de forma semelhante ao GMC, cada Estado indica uma comissão composta por quatro membros titulares e respectivos suplentes, sob a coordenação dos Ministérios das Relações Exteriores. Reúne-se mensalmente. Pode manifestar-se por meio de **Diretrizes**, com caráter obrigatório, e por meio de **Propostas**, com teor de mera recomendação.

Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM): órgão de apoio operacional do bloco. Cuida do arquivo, da publicação e difusão das decisões adotadas dentro do bloco.

Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL): órgão de representação dos interesses dos cidadãos dos Estados-Partes. Tem a finalidade de fortalecer a cooperação interparlamentar para avançar nos objetivos de harmonização das legislações nacionais e agilizar a incorporação da normativa do bloco aos ordenamentos

nacionais, quando necessário. É regido pelos princípios do pluralismo, transparência, cooperação, respeito aos direitos humanos e à democracia, promoção do desenvolvimento sustentável e solução pacífica dos conflitos. Dentre as competências do PARLASUL, merecem destaque: a) velar pela observância das normas do MERCOSUL e pela preservação do regime democrático; b) organizar reuniões públicas a respeito de temas importantes para o avanço do processo de integração regional; c) propor projetos de normas ao CMC.

Inicialmente, os parlamentares integrantes do PARLASUL, conhecidos como mercodeputados ou mercoparlamentares, foram indicados pelos parlamentos nacionais dos Estados-membros, mas há previsão de que sua escolha deverá ser realizada por meio de voto direto, secreto e universal.

Foro Consultivo Econômico-Social: órgão de representação dos setores econômico e social, voltado a ampliar a participação da sociedade civil nas decisões que se referem ao MERCOSUL. Tem função consultiva.

O MERCOSUL inclui, ainda, outros órgãos: Reuniões de Ministros/Altas Autoridades, o Foro de Consulta e Concertação Política, os Subgrupos de Trabalho, as Reuniões Especializadas, os Comitês, os Grupos *ad hoc*, a Comissão Socio-Laboral, Comitês Técnicos, dentre outros.

• **Protocolos Importantes:**

PROTOCOLO DE ASSUNÇÃO: O Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a Promoção e a Proteção dos Direitos Humanos do MERCOSUL, de 2005, entrou em vigor no Brasil em 2010. Tem como finalidade assegurar a proteção, a promoção e a garantia dos **direitos humanos e das liberdades fundamentais** de todas as pessoas no espaço mercosulino, pois o gozo de efetivo de tais direitos é condição indispensável para a consolidação do processo de integração regional na América do Sul. O Protocolo estabelece um **mecanismo de consulta** envolvendo os Estados do MERCOSUL e o Estado-Parte onde estejam ocorrendo graves e sistemáticas violações dos direitos humanos e liberdades fundamentais, seja em situações de crise institucional, seja durante a vigência de estados de exceção. Quando as consultas não

produzirem os resultados esperados, é possível a adoção de medidas mais drásticas, mediante decisão por consenso entre os membros do bloco, que poderão incluir a suspensão de direito a participar do MERCOSUL.

PROTOCOLO DE OURO PRETO: Celebrado em 1994, tem importância histórica no âmbito do MERCOSUL porquanto avançou na estruturação do arcabouço institucional do bloco, **conferindo-lhe personalidade jurídica de Direito Internacional Público**. Além disso, criou uma estrutura definitiva para o bloco, prevendo a criação de órgãos decisórios e técnicos, estipulando suas atribuições. No art. 37, consagra-se a opção definitiva pelo sistema intergovernamental.

PROTOCOLO DE LAS LEÑAS: Trata da **cooperação jurídica internacional** entre os membros do MERCOSUL. Tem como finalidade facilitar o trâmite das cartas rogatórias em matéria civil, comercial, trabalhista ou administrativa, que tenham por objeto diligências de simples trâmite, como citações, intimações, citações com prazo definido e notificações, bem como o recebimento ou a obtenção de provas.

• **MERCOSUL: Informações relevantes**

O MERCOSUL tem o objetivo maior de contribuir para o desenvolvimento da região.	O MERCOSUL é um esquema intergovernamental, ainda regulado nos moldes do Direito Internacional clássico: não há supranacionalidade.
O MERCOSUL pretende criar um mercado comum entre seus membros, incluindo, portanto, uma zona de livre comércio, uma união aduaneira e a livre circulação dos fatores de produção.	O MERCOSUL conta com personalidade jurídica de Direito Internacional própria, mas é espaço pouco institucionalizado, contando com estrutura permanente enxuta.
O MERCOSUL é um espaço onde deve vigorar o Estado Democrático de Direito	As decisões dentro do MERCOSUL só são aprovadas por consenso entre seus membros

Princípios: gradualidade, flexibilidade, equilíbrio, reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados-partes	Consideração especial por países e regiões menos desenvolvidas do MERCOSUL
---	--

• **Solução de controvérsias no MERCOSUL:**

ETAPA	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1ª ETAPA: NEGOCIAÇÕES	- negociações diretas entre as partes em litígio - meio não jurisdicional de solução de conflitos: a solução pode ser política - iniciam-se por iniciativa dos contendores - as negociações devem ser diretas e devem durar até 15 dias - os estados podem recorrer ao auxílio do GMC, que buscará solução para o caso por meio de procedimento que durará, no máximo, trinta dias;
2ª ETAPA: ARBITRAGEM	- os tribunais arbitrais são tribunais ad hoc - a arbitragem deve ser empregada apenas a partir do fracasso das negociações ou do procedimento junto ao GMC - o tribunal arbitral é formado por três árbitros normalmente escolhidos pelas partes em conflito dentre nomes da lista disponível na SAM - a decisão deverá fundamentar-se no Direito do MERCOSUL - o laudo deve ser proferido em até sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta
3ª ETAPA: TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO	- órgão jurisdicional - competente para julgar, em grau de recurso, as decisões dos tribunais arbitrais ad hoc - competente também para examinar questões não decididas em negociações diplomáticas, quando as partes desejarem submeter desde logo o caso ao tribunal de Revisão

	- composto por 5 árbitros, mas a controvérsia será examinada por apenas três árbitros, quando o conflito envolver dois Estados, e por todos os árbitros, quando a controvérsia envolver três ou mais Estados - prazo para recorrer das decisões do tribunal: 15 dias - prazo para contestar: 15 dias - prazo para o tribunal proferir decisão: 15 dias - o recurso só pode versar sobre matéria de Direito - o julgamento é definitivo, e a decisão deve ser cumprida em até 30 dias - o estado beneficiado pode aplicar medidas compensatórias contra o estado que não aplique a decisão do Tribunal
4ª ETAPA: EVENTUAIS RECURSOS	- é cabível apenas o “recurso de esclarecimento”, com efeito suspensivo - prazo para interposição do recurso: quinze dias - prazo para o tribunal proferir decisão: quinze dias
O MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSI AS DO MERCOSUL E OS ENTES PRIVADOS	- os particulares reclamarão junto à Seção nacional do GMC do Estado onde tenham residência habitual ou onde estejam sediados seus negócios - a Seção Nacional do GMC examinará a reclamação e manterá negociações com a Seção Nacional do GMC do Estado do reclamado - a solução deverá ser encontrada no prazo de até 15 dias ou em prazo convencionado pelas partes - a conclusão do exame da reclamação não impede que o Estado reclame em nome desse ente privado, nos termos estabelecidos pelo Protocolo de Olivos para reclamação entre Estados
OBSERVAÇÕES	- a solução de controvérsias no MERCOSUL é regida pelo protocolo de Olivos, que derogou o protocolo de Brasília - o Protocolo de Brasília continua a regular apenas o exame das controvérsias que começaram a ser analisadas sob sua égide

• **Órgãos da União Europeia:**

ÓRGÃO	FUNÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES
CONSELHO EUROPEU	- órgão de cúpula da união europeia - competente para tratar dos grandes temas do bloco - formado pelos Chefes de Estado e de Governo e pelos ministros das Relações exteriores dos Estados-membros e pelo Presidente da Comissão Europeia, pelo menos - encontros ocorrem duas vezes por semestre - presidido pelo Presidente do Conselho Europeu
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA (CONSELHO DE MINISTROS OU CONSELHO)	- competente para definir as principais políticas do bloco, porém com amplitude política menor do que o Conselho Europeu - composto por representantes dos Estados. É foro de representação dos interesses estatais - presidido rotativamente, por um período de seis meses, por um estado que, nesse período, é considerado como Presidente da União Europeia
PARLAMENTO EUROPEU	- órgão de representação dos cidadãos da UE - exerce funções legislativas, envolvendo-se na elaboração de normas comunitárias, na análise de propostas dos órgãos da União e no exame dos tratados - exerce funções de controle sobre os órgãos da União, deve aprovar o orçamento comunitário e acompanhar sua execução
COMISSÃO EUROPEIA	- órgão executivo do bloco - visa a garantir o bom funcionamento do mercado comum e a garantir o cumprimento dos tratados e das decisões proferidas dentro dos órgãos do bloco - administra programas comunitários - representa a EU nas relações com Estados e organismos internacionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA	- encarregado da aplicação e interpretação das normas comunitárias - deve cuidar de conferir certa uniformidade na aplicação do Direito Comunitário dentro do bloco - institutos peculiares: recurso de omissão e reenvio prejudicial
TRIBUNAL DE CONTAS	- controla a execução orçamentária da União

• **União Europeia: Informações relevantes**

A UE é união econômica e monetária, com elementos de união política.	Uniformização dos ordenamentos jurídicos nacionais em certos temas.
Conta com personalidade jurídica de Direito Internacional.	Compromisso com a democracia, com o Estado de Direito e com a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos comunitários.
Operava em três pilares, que foram reunidos e substituídos pela noção de que a União Europeia é uma unidade, com competências diversas.	Políticas macroeconômicas e moeda comuns.
As competências dentro do bloco são de três tipos: exclusiva, partilhada e de apoio.	Noção de cidadania europeia, incluindo o direito à livre circulação e ao livre estabelecimento.
A UE segue os princípios da economia de mercado e da livre concorrência, mas com mercado intervencionismo.	-

METAS 110 E 111

DIREITOS REAIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 14. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. 15. Usucapião especial urbana e rural. 16. Modalidade de Condomínio. 17. Direitos reais sobre coisa alheia: de fruição, de garantia e de aquisição.

Na PF: 7 Do direito das coisas. Da posse. Dos direitos reais. Da propriedade. Da superfície. Das servidões. Do usufruto. Do uso. Da habitação. Do direito do promitente comprador do imóvel. Do penhor, da hipoteca e da anticrese. Da concessão de uso especial para fins de moradia. Da concessão de direito real de uso.

Na PFN: 9. Direito das Coisas. (...) 9.2 Direitos reais. Disposições gerais. Propriedade. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direito do promitente comprador. Usucapião especial urbana e rural. Modalidade de condomínio. Direitos reais sobre coisa alheia: de fruição, de garantia e de aquisição. 9.3. Direitos reais de garantia. Características. Princípios. Penhor, hipoteca e anticrese. Alienação fiduciária.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos **PROPRIEDADE** e **DIREITOS REAIS** pelo **PDF Base** do curso.

Observação: O tema é muito legalista. Caso você não tenha tempo, o ideal é fazer estudo reverso. Neste caso, resolva o dobro de questões e vá lendo os artigos conforme a incidência deles nas questões.

- Ler os seguintes artigos do [Código Civil](#): 1.225 a 1.276; 1.314 a 1.358-B; 1.359 a 1.368-B; 1.369 a 1.418; e 1.419 a 1.510.
- Ler as edições n. 68 e 133 das [Jurisprudências em Teses do STJ](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	6.1 NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE DIREITOS REAIS 6.4 PROPRIEDADE 6.5 MODOS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL 6.6 USUCAPIÃO 6.7 MODOS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE MÓVEL 6.8 MODOS DE PERDA DA PROPRIEDADE 6.10 CONDOMÍNIO 6.11 CONDOMÍNIO EDÍLIO 6.13 SUPERFÍCIE 6.14 SERVIDÕES 6.15 USUFRUTO 6.16 USO E HABITAÇÃO 6.19 DIREITOS REAIS DE GARANTIA – PENHOR, ANTICRESE E HIPOTECA 6.20 PROPRIEDADE RESOLÚVEL E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Direitos da Propriedade:

- Atributos da propriedade (**MACETE: GRUD**)

GOZAR
REAYER
USAR
DISPOR

- Propriedade plena (alodial) x Limitada.
- Diferença entre domínio e propriedade.
- A função social e socioambiental da propriedade.
- A desapropriação judicial privada por posse-trabalho.
- Formas de aquisição da propriedade (**DECORE**: vogais é **Originária**. Consoantes é forma **Derivada**):

Registro público: DERIVADA .
Sucessão: DERIVADA . O momento da transmissão é o da morte, e não o do registro, em razão do princípio da saisine.
Acessão: ORIGINÁRIA .
Usucapião: ORIGINÁRIA .

- Espécies de usucapião: fazer tabela com os requisitos de cada uma, a fim de decorar.
- A questão da usucapião de bens públicos.
- Modalidades de condomínio.
- Condomínio Edilício.

b) Direitos Reais de Gozo ou Fruição:

- **Servidão:**

CLASSIFICAÇÃO DA SERVIDÃO	
URBANA	Constituída sobre imóvel urbano.
RÚSTICA	Constituída sobre imóvel rural.

POSITIVA	Concede ao dono do prédio dominante um direito de ação.
NEGATIVA	Impõe ao dono do prédio uma abstenção.
CONTÍNUA	Por fatos da natureza. Ex: correr das águas.
DESCONTÍNUA	Depende de atos. Ex: trânsito.
APARENTE	Visível. Ex: Caminho traçado.
NÃO APARENTE	Não visível. Ex: Abstenção de plantar árvores.

c) Direitos Reais de Garantia: Penhor x hipoteca x Anticrese.

- Alienação fiduciária em garantia.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 263-STF:** O possuidor deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião.
- **Súmula 391-STF:** O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião.
- Válida, mas o CPC previu uma exceção a essa regra. Veja o que diz o art. 246, § 3º do CPC/2015: "§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada."
- **Súmula 415-STF:** Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória.
- **Súmula 489-STF:** A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos.

- **Súmula 28-STJ:** O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor.
- **Súmula 72-STJ:** A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
- **Súmula 92-STJ:** A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.
- **Súmula 138-STJ:** O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis.
- **Súmula 193-STJ:** O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por usucapião.
- **Súmula 260-STJ:** A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.
- **Súmula 293-STJ:** A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.
- **Súmula 308-STJ:** A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
- **Súmula 369-STJ:** No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora.
- **Súmula 384-STJ:** Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

- **Súmula 478-STJ:** Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.
- **Súmula 564-STJ:** No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados.
- O recibo de compra e venda do imóvel é suficiente para configurar justo título na usucapião ordinária (art. 1.242 do CC). Precedente: REsp 2.215.421-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/3/2026 (Info 882 do STJ).
- A ocupação de imóvel em Área de Preservação Permanente não gera direito à aquisição por usucapião. Precedente: REsp 2.211.711-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/12/2025 (Info 874 do STJ).
- Condomínio não pode cobrar o valor que irá pagar ao seu advogado (honorários contratuais) na execução das cotas atrasadas proposta contra o condômino; não pode cobrar mesmo que a convenção de condomínio preveja isso. Precedente: REsp 2.187.308-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/9/2025 (Info 863 do STJ).
- Compete à Justiça Comum Estadual (e não à Justiça do Trabalho) o julgamento de ação de usucapião de bem imóvel em que a posse exercida pela parte usucapiente supostamente decorre de vínculo empregatício já extinto à época do ajuizamento. Precedente: CC 211.941-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/6/2025 (Info 856 do STJ).

- A obrigação condominial está vinculada à própria coisa, sendo o imóvel garantia do pagamento da dívida, o que permite sua penhora na fase de cumprimento de sentença, mesmo que o proprietário não tenha sido parte na fase de conhecimento. Precedente: REsp 1.910.280-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/4/2025 (Info 858 do STJ).
- A responsabilidade do interveniente hipotecário limita-se ao bem dado em garantia, não se estendendo ao seu patrimônio pessoal. Precedente: REsp 2.183.144-SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 1º/4/2025 (Info 856 do STJ).
- Imóvel alienado fiduciariamente pode ser penhorado para quitação de débitos condominiais, devendo o condomínio citar também o credor fiduciário. Precedente: REsp 2.100.103-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/3/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não podem ser exigidas de edifícios que não se associaram formalmente ou que não anuíram à cobrança, ainda que tenham feito contribuições voluntárias no passado. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 1.060.252-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/2/2025 (Info 846 do STJ).
- A cobrança de taxa condominial em condomínios atípicos é válida quando há contrato-padrão depositado em registro imobiliário com previsão de cobrança, ao qual o adquirente anuiu. Precedente: AgInt no AgInt no REsp 1.975.502-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/2/2025 (Info 842 do STJ).
- O condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor ação de exigir contas contra o síndico; quem tem legitimidade é o condomínio. Precedente: AgInt no AREsp 2.408.594-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/9/2024 (Info 831 do STJ).

- A vedação à alienação de vaga de garagem com matrícula própria para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. Precedente: REsp 2.095.402-SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/8/2024 (Info 820 do STJ).
- O herdeiro que tem a posse exclusiva de imóvel objeto de herança possui legitimidade e interesse na declaração de usucapião extraordinária em nome próprio. Precedente: AgInt no AREsp 2.355.307-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/6/2024 (Info 822 do STJ).
- A suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por e-mail, desde que:
 - seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária; e
 - seja comprovado seu efetivo recebimento.Precedente: REsp 2.087.485-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 23/4/2024 (Info 811 do STJ).
- A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. Precedente: REsp 2.095.740-DF, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 6.2.2024 (Info 800 do STJ).
- O termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse ad usucapionem, não da ciência do titular do imóvel da violação ao seu direito de propriedade, ainda que constatada somente após ação demarcatória, devendo ser afastada a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo. Precedente: REsp 1.837.425-PR, julgado em 13/6/2023 (Info 779 do STJ).

- Não é possível aproveitar o tempo anterior de posse de terceiros para complementação do quinquênio necessário à declaração de prescrição aquisitiva no caso de usucapião especial urbana. Precedente: REsp 1.799.625-SP, julgado em 6/6/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito ainda que esteja alienado fiduciariamente?

- 3ª Turma do STJ: **NÃO**.

- 4ª Turma do STJ: **SIM**.

Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, devendo o condomínio exequente promover a prévia citação também do credor fiduciário, a fim de que venha integrar a execução, facultando-lhe a oportunidade de quitar o débito condominial. Precedente: REsp 2.059.278-SC, julgado em 23/5/2023 (Info 789 do STJ).

- Em ação reivindicatória, constatada a existência de dois títulos de propriedade para o mesmo bem imóvel, prevalecerá o primeiro título aquisitivo registrado. Precedente: REsp 1.657.424-AM, julgado em 16/5/2023 (Info 777 do STJ).

- O direito de tapagem disposto do art. 1.297 do Código Civil prevê o direito ao compartilhamento de gastos decorrentes da construção de muro comum aos proprietários lindeiros, não sendo necessário prévio acordo para se exigir a divisão das despesas. Precedente: REsp 2.035.008-SP, julgado em 2/5/2023 (Info 774 do STJ).

- Nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário. STJ. 1ª Turma. REsp 1830821-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/2/2023 (Info 764).

- Em face do arrefecimento dos efeitos da pandemia da Covid-19, cabe adotar um regime de transição para a retomada das reintegrações de posse suspensas em decorrência da doença, por meio do qual os tribunais deverão instalar comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial, a fim de reduzir os impactos habitacionais e humanitários em casos de desocupação coletiva. STF. Plenário. ADPF 828 TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 2/11/2022 (Info 1075).
- O STF autorizou o retorno das desocupações e despejos – que estavam suspensas desde junho/2021 – determinando a implementação de um regime de transição com a instalação de comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial. Precedente: ADPF 828 TPI-quarta-Ref/DF, julgado em 2/11/2022 (Info 1075 do STF).
- A ação demarcatória é a vida adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Precedente: REsp 1984013-MG, julgado em 27/09/2022 (Info 752).
- A usucapião especial urbana foi idealizada para contemplar as pessoas sem moradia própria. Por isso, é que se exigiu que o indivíduo não seja proprietário de outro imóvel. Sob essa perspectiva, o fato de os autores serem proprietários da metade ideal do imóvel que pretendem usucapir não constitui o impedimento de que trata o art. 1.240 do Código Civil, pois não possuem moradia própria, já que eventualmente teriam que remunerar o coproprietário (em nosso exemplo, João) para usufruir com exclusividade do bem. STJ. 3ª Turma. REsp 1909276-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2022 (Info 753).
- Na ação de reintegração exige-se a citação de todos os que exercem a posse simultânea do imóvel, considerando que são litisconsortes passivos necessários. Precedente: REsp 1811718-SP, julgado em 02/08/2022 (Info 743 do STJ).

- Promovido o leilão do bem pelo credor hipotecário, a permanência do mutuário no imóvel caracteriza posse de má-fé. Precedente: AREsp 1013333-MG, julgado em 03/05/2022 (Info 735 do STJ).

- O promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

A recusa em receber as chaves constitui, em regra, comportamento contrário aos princípios contratuais, principalmente à boa-fé objetiva, desde que não esteja respaldado em fundamento legítimo.

A rejeição em tomar a posse do imóvel, sem justificativa adequada, faz com que o adquirente das unidades imobiliárias passe a ser responsável pelas taxas condominiais. STJ. 3ª Turma. REsp 1847734-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/03/2022 (Info 731 do STJ).

- Não cabe o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor STJ. 3ª Turma. REsp 1966556-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/02/2022 (Info 724).

- Os promissários compradores têm legitimidade para participar das assembleias, ordinária ou extraordinária, desde que tenha havido a imissão na posse da unidade imobiliária e a cientificação do condomínio acerca da transação. Precedente: REsp 1918949-RJ (Info 722).

- O condomínio que possui destinação exclusivamente residencial pode proibir a locação de unidade autônoma por curto período de tempo. Precedente: REsp 1884483-PR, julgado em 23/11/2021 (Info 720).

- A procuração para transferência do imóvel com valor superior ao teto legal, ato cuja exigência de instrumento público é essencial para a sua validade, deve necessariamente ter a mesma forma pública que é exigida para o ato. STJ. 4ª Turma. REsp 1894758-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/10/2021 (Info 715).
- O locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial. STJ. 4ª Turma. REsp 1630199-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 05/08/2021 (Info 704).
- A taxa de manutenção de loteamento urbano cobrada por associação de moradores, prevista no contrato-padrão registrado no Cartório de Imóveis, vincula os adquirentes somente à obrigação de pagar as taxas a partir da aquisição, não abrangendo os débitos do anterior proprietário.
STJ. 3ª Turma. REsp 1941005-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 22/06/2021 (Info 702).
- Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.
A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.
Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade.
As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. Precedentes: AgRg no REsp 1483832/SP e AgInt na PET na Pet 14017/SP.
- É vedado o ajuizamento de ação de imissão na posse, de juízo petitório, na pendência de ação possessória sobre o mesmo bem. Precedente: REsp 1909196-SP, julgado em 15/06/2021 (Info 701).

- Em ação demolitória, não há obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário dos coproprietários do imóvel. Precedente: REsp 1721472-DF, julgado em 15/06/2021 (Info 701).
- É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. STJ. 2ª Seção. REsp 1818564-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1025) (Info 700).
- A procuração em causa própria é o **negócio jurídico unilateral** que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Também é conhecido pelas expressões em latim “in rem propriam” ou “in rem suam”. Sua utilização é muito comum para a celebração de contratos de compra e venda, facilitando a transmissão da propriedade, já que não haverá a necessidade da presença física do alienante no cartório.
A procuração em causa própria, por si só, não é considerada título translativo de propriedade.
Em outras palavras, a procuração em causa própria não transmite o direito objeto do negócio jurídico. O que essa procuração faz é passar ao outorgado o poder de transferir esse direito.
Assim, mesmo após passar a procuração, o outorgante continua sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração em causa própria. Quando recebe a procuração, o outorgado passa a ser apenas titular do poder de dispor desse direito, em seu próprio interesse, mas em nome alheio. STJ. 4ª Turma. REsp 1345170-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/05/2021 (Info 695).
- Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de **OPOSIÇÃO** pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse. Precedente: Info 623 do STJ.

- A morte de usufrutuário que arrenda imóvel, durante a vigência do contrato de arrendamento, sem a reivindicação possessória pelo proprietário, torna precária e injusta a posse exercida pelos seus sucessores, mas não constitui óbice ao exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento pelo espólio perante o terceiro arrendatário. Precedente: REsp 1758946-SP (Info 700).
- A ação possessória pode ser convertida em indenizatória (desapropriação indireta) – ainda que ausente pedido explícito nesse sentido – a fim de assegurar tutela alternativa equivalente ao particular, quando a invasão coletiva consolidada inviabilizar o cumprimento do mandado reintegratório pelo município. Precedente: Info 619 do STJ.
- A notificação prévia dos ocupantes não é documento essencial à propositura da ação possessória. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical. Precedente: Info 594 do STJ.
- Particulares podem ajuizar ação possessória para resguardar o livre exercício do uso de via municipal (bem público de uso comum do povo) instituída como servidão de passagem. Precedente: Info 590 do STJ.
- É cabível o ajuizamento de ações possessórias por parte de invasor de terra pública contra outros particulares. Inicialmente, salienta-se que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que a ocupação de área pública sem autorização expressa e legítima do titular do domínio constitui mera detenção. Precedente: Info 579 do STJ.
- Não está sujeito aos efeitos de decisão reintegratória de posse proferida em processo do qual não participou o terceiro de boa-fé que, antes da citação, adquirira do réu o imóvel objeto do litígio. É certo que, segundo o disposto no art. 42, § 3º, do CPC, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, "A sentença, proferida

entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário".

Precedente: Info 560 do STJ.

- O proprietário sem posse a qualquer título não tem legitimidade para ajuizar, com fundamento no direito de propriedade, embargos de terceiro contra decisão transitada em julgado proferida em ação de reintegração de posse, da qual não participou, e na qual sequer foi aventada discussão em torno da titularidade do domínio. Precedente: Info 553 do STJ.

- Quando irregularmente ocupado o bem público, não há que se falar em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, tampouco em direito a indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé. Isso porque nesta hipótese não há posse, mas mera detenção, de natureza precária. Dessa forma, configurada a ocupação indevida do bem público, resta afastado o direito de retenção por benfeitorias e o pleito indenizatório à luz da alegada boa-fé. Precedente: Info 551 do STJ.

- Não é lícita a utilização de índice setorial de reajuste (Sinduscon) em contrato de compra e venda de imóvel com obra já finalizada, pois reflete os custos da construção civil e como tal só é válido para o período da edificação. Precedente: Info 754 do STJ.

- O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não faz incidir a vedação de não possuir 'outro imóvel' urbano, contida no art. 1.240 do Código Civil. Precedente: Info 753 do STJ.

- A existência de bem público não demarcado em condomínio pro indiviso com particulares não impede ação de usucapião parcial. Precedente: Info 752 do STJ.

- A ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Precedente: Info 752 do STJ.

- O dever de pagar aluguel ao outro coproprietário pelo uso exclusivo do bem comum configura-se como obrigação propter rem e, por esta razão, enquadra-se na exceção prevista no inciso IV do art. 3º, IV, da Lei 8.009/90 para afastar a impenhorabilidade do bem de família. Precedente: Info 748 do STJ.
- Morador que não é associado da associação de moradores nem anuiu expressamente com a cobrança não pode ser obrigado a pagar taxa de manutenção de loteamento fechado. Precedente: Info 746 do STJ.
- Na ação de reintegração exige-se a citação de todos os que exercem a posse simultânea do imóvel, considerando que são litisconsortes passivos necessários. Precedente: Info 743 do STJ.
- Não é cabível a adjudicação compulsória de imóvel pelos promitentes compradores de unidades autônomas adquiridas de incorporadora não titular do domínio do terreno e sem o registro do memorial de incorporação no Registro de Imóveis. Precedente: Info 736 do STJ.
- Promovido o leilão do bem pelo credor hipotecário, a permanência do mutuário no imóvel caracteriza posse de má-fé. Precedente: Info 735 do STJ.
- A cessão, pelo arrendatário do imóvel, de posição contratual ou de direitos decorrentes de contrato de arrendamento residencial no âmbito do PAR, somente será válida se forem cumpridos os seguintes requisitos:
 - I) atendimento, pelo novo arrendatário, dos critérios para ingresso no PAR;
 - II) respeito de eventual fila para ingresso no PAR; e
 - III) consentimento prévio pela Caixa Econômica Federal, na condição de agente operadora do Programa.Precedente: Info 731 do STJ.

- Não cabe o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor. Precedente: Info 724 do STJ.
- Os promissários compradores têm legitimidade para participar das assembleias, ordinária ou extraordinária, desde que tenha havido a imissão na posse da unidade imobiliária e a cientificação do condomínio acerca da transação. STJ. 3ª Turma. REsp 1918949-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/12/2021 (Info 722).
- A procuração para transferência do imóvel com valor superior ao teto legal, ato cuja exigência de instrumento público é essencial para a sua validade, deve necessariamente ter a mesma forma pública que é exigida para o ato. Precedente: REsp 1894758-DF (Info 715).
- O locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial. Precedente: REsp 1630199-RS (Info 704).
- A taxa de manutenção de loteamento urbano cobrada por associação de moradores, prevista no contrato-padrão registrado no Cartório de Imóveis, vincula os adquirentes somente à obrigação de pagar as taxas a partir da aquisição, não abrangendo os débitos do anterior proprietário. Precedente: REsp 1941005-SP (Info 702).
- O proprietário de imóvel tem direito de construir aqueduto no terreno do seu vizinho, independentemente do consentimento deste, para receber águas provenientes de outro imóvel, desde que não existam outros meios de passagem de águas para a sua propriedade e haja o pagamento de prévia indenização ao vizinho prejudicado. Trata-se de direito de vizinhança assegurado pelo art. 1.293 do Código

Civil. STJ. 3ª Turma. REsp 1616038-RS, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 27/9/2016 (Info 591).

- Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o oponente deve preencher as condições da ação para o seu processamento, entre elas, o interesse processual, que se encontra presente quando o autor tem necessidade de propor a demanda para alcançar a tutela pretendida. Contudo, in casu, a tutela buscada por meio da oposição pode ser alcançada pela simples contestação à ação de usucapião, de modo que a intervenção pretendida é totalmente desnecessária. Dessa forma, inexistente a condição de terceiro do oponente em relação ao direito material discutido na ação de usucapião. Isso porque a existência de convocação por meio de edital, a fim de chamar aos autos toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem, elimina a figura do terceiro nesse procedimento tão peculiar. Precedente: Info 642 do STJ.

- É juridicamente possível a usucapião de imóveis rurais por pessoa jurídica brasileira com capital majoritariamente controlado por estrangeiros, desde que observadas as mesmas condicionantes para a aquisição originária de terras rurais por pessoas estrangeiras - sejam naturais, jurídicas ou equiparadas. Precedente: Info 637 do STJ.

- É possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel com a implementação do requisito temporal no curso da demanda. Precedente: Info 630 do STJ.

- A ausência de citação dos confinantes e respectivos cônjuges na ação de usucapião ensejará nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo. Precedente: Info 616 do STJ.

- Em operações de financiamento imobiliário garantidas por alienação fiduciária, não é possível a flexibilização do percentual da taxa de ocupação de imóvel estabelecido

no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 a critério do julgador. STJ. 3ª Turma. REsp 1999485-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/12/2022 (Info 762).

- Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. STJ. 2ª Seção. REsp 1891498-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado 26/10/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1095) (Info 755).

- Se o contrato previa o pagamento de percentual sobre a venda do imóvel e esse imóvel foi objeto de alienação fiduciária em garantia não paga, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do percentual é a data da consolidação da propriedade em favor do banco. Precedente: REsp 2018619-SP, julgado em 04/10/2022 (Info 752).

- Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente registro de imóveis, como determina o art. 23 da Lei nº 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor. STJ. 3ª Turma. REsp 1976082-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/08/2022 (Info 746).

- Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários (liquidez, certeza e exigibilidade).

O credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/97.

A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito

do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/97 (execução extrajudicial). STJ. 3ª Turma. REsp 1965973-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/02/2022 (Info 725).

- O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. STJ. 2ª Seção. REsp 1881453-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 30/11/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1078) (Info 721).

- O locatário do imóvel cuja propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário diante da inadimplência do devedor fiduciante (antigo locador do bem) não é parte legítima para responder pela taxa de ocupação, prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97, por não fazer parte da relação jurídica que fundamenta a cobrança da taxa em questão.

Exemplo hipotético: Pedro (devedor fiduciante) alugou o imóvel objeto da alienação fiduciária para Carlos. Pedro não pagou as prestações do mútuo ao banco e houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (instituição financeira). O banco não pode cobrar a taxa de ocupação de Carlos. STJ. 4ª Turma. REsp 1966030-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 23/11/2021 (Info 720).

- Na ação de busca e apreensão de que trata o DL 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Precedente: REsp 1892589-MG, julgado em 16/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1040) (Info 710).

- No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.

Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei nº 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor.

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. STJ. 3ª Turma. REsp 1835598-SP, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 09/02/2021 (Info 685).

META 112

REVISÃO: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 14	Fontes do Direito Internacional.
SEMANA 15	Sujeitos do Direito Internacional; Obrigações e Compromissos.
SEMANA 16	Direito de Guerra e Neutralidade; Sanções do Direito Internacional; Serviço Diplomático e Consular; Direito da Integração e Comunitário.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas da **SEMANA 14 e 15**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 112

REVISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Poder Executivo; Poder Judiciário.
SEMANA 2	Poder Legislativo: Processo Legislativo; Poder Legislativo: Órgãos e Tribunais de Contas; Funções Essenciais à Justiça.
SEMANA 7	Controle de Constitucionalidade.
SEMANA 10	Organização Política do Estado.

Como revisar?

- A revisão focará em **TODOS OS TEMAS ESTUDADOS NA DISCIPLINA** até o momento.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.